

Urteile gegen Flüchtlingspolitik; Zypern, Deutschland und Italien schicken Migranten gegen EU-Recht wieder zurück.

Urteile gegen Flüchtlingspolitik; Zypern, Deutschland und Italien schicken Migranten gegen EU-Recht wieder zurück.

Rheinische Post

Donnerstag 24. Oktober 2024

Rheinische Post Düsseldorf-Mitte/West

Copyright 2024 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 4

Length: 608 words

Byline: Thomas Seibert

Body

Thomas Seibert

Istanbul Die zwei Männer wussten keinen anderen Ausweg mehr. Nach ihrer Flucht aus dem Bürgerkriegsland Syrien in den benachbarten Libanon lebten sie jahrelang in einem Lager, ohne Aussicht auf einen Job und unter der ständigen Gefahr, nach Syrien deportiert zu werden. Sie wandten sich an einen Menschenschmuggler, der sie für 5000 Dollar mit einem Boot über das Meer ins 180 Kilometer entfernte EU-Land Zypern bringen sollte. Doch Zypern schickte die Flüchtlinge zurück. Damit verletzte das EU-Land die Grundrechte der Flüchtlinge, wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg (EGMR) jetzt urteilte.

Als das Boot mit den Männern und etwa 30 weiteren Flüchtlingen in zyprischen Gewässern ankam, wurde es von der zyprischen Küstenwache entdeckt. Sie riefen dem Übersetzer der Beamten zu, sie wollten Asyl beantragen, wurden aber ignoriert. Die Passagiere mussten in ein anderes Schiff umsteigen, das sie in den Libanon zurückbrachte. Mithilfe der zyprischen Anwältin Nicoletta Charalambidou klagten sie vor dem EGMR in Straßburg und bekamen nun Recht, vier Jahre nach ihrer gescheiterten Flucht. Zypern wurde wegen eines „Pushbacks“ – einer illegalen Zurückweisung von Flüchtlingen – schuldig gesprochen und muss den beiden Syrern knapp 50.000 Euro zahlen.

„Klar und eindeutig“ lege das Urteil die Menschenrechtsverletzungen durch Zypern offen, erklärte Charalambidou. Der Inselstaat gehört zu den Ländern in der Europäischen Union, die eine besonders harte Linie in der Flüchtlingspolitik fahren. Asylanträge von Syrern werden grundsätzlich nicht mehr angenommen. Das einstimmige Urteil der Straßburger Richter stellt klar, dass eine solche Politik gegen die „regelbasierte Ordnung“ verstößt, von der europäische Politiker so gerne sprechen.

Urteile gegen Flüchtlingspolitik; Zypern, Deutschland und Italien schicken Migranten gegen EU-Recht wieder zurück.

Die europäische Justiz entwickelt sich zu einer Bremse für eine härtere Linie in der Migrationspolitik. Kurz nach der Entscheidung gegen Zypern verurteilte das Straßburger Gericht auch Deutschland, weil es einen Syrer ohne Anhörung nach Griechenland abgeschoben hatte. Nach einer Entscheidung eines italienischen Gerichts musste die Regierung in Rom eine Gruppe von Asylbewerbern zurückholen, die in neu errichtete Lager in Albanien gebracht worden waren.

Menschenrechtler sehen die Urteile als Absage an migrationspolitische Hauruck-Verfahren. „Deutschland ist verpflichtet, menschenrechtliche Standards zu wahren und den Zugang zu rechtsstaatlichen Asylverfahren auch an deutschen Grenzen zu gewährleisten“, erklärte Tareq Alawos, flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl, nach dem Straßburger Urteil gegen die Bundesrepublik.

Regierungen wie die auf Zypern argumentieren, die hohe Zahl der Flüchtlinge zwingt sie zu harten Maßnahmen. Kritiker werfen ihnen vor, Regeln zu ignorieren, denen sie sich als Mitglieder der EU und des Europarats unterworfen haben. Das Straßburger Menschenrechtsgericht ist ein Organ des Europarats; seine Urteile gründen auf der Europäischen Menschenrechtskonvention und sind für alle 46 Mitglieder der Organisation bindend, also auch für Zypern und Deutschland, und auch, wenn es um Rechte für Flüchtlinge geht.

Doch diese Vorgaben werden häufig ignoriert. „Es ist die generelle Politik in vielen europäischen Staaten, Menschen nicht mehr ins Asylverfahren zu lassen und zurückzuschicken“, sagt der Hamburger Anwalt Carsten Gericke, der die Menschenrechtsorganisation ECCHR in Berlin berät. „Das verstößt eklatant gegen Menschen- und Flüchtlingsrechte“, sagte Gericke unserer Redaktion.

Für die betroffenen Staaten sind die Urteile aus Straßburg peinlich, veranlassen sie aber nicht immer dazu, die Regeln der Menschenrechte einzuhalten.

[Link to PDF](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (93%); EUROPÄISCHE UNION (92%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); GERICHTSURTEILE (90%); ABSCHIEBUNG (89%); EINWANDERUNG (89%); EU-REGULIERUNG (89%); GERICHTSHÖFE (89%); INTERNATIONALE REGIERUNGS-ORGANISATIONEN (89%); MENSCHENRECHTE (89%); MENSCHENRECHTSORGANISATIONEN (89%); MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN (89%); POLITIK (89%); POLITISCHES ASYL (89%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (78%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (78%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (78%); EUROPARECHT (77%); GERICHTSPROZESSE (77%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (77%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (77%); RECHTSSTAATLICHKEIT (77%); RICHTER (77%); SCHMUGGEL (77%); RECHTSANWÄLTE (75%)

Industry: WASSERFAHRZEUGE (76%); RECHTSANWÄLTE (75%)

Geographic: STRAßBURG, FRANKREICH (94%); BERLIN, DEUTSCHLAND (79%); ISTANBUL, TÜRKEI (79%); ROM, ITALIEN (79%); EU-MITGLIEDSTAATEN (95%); EUROPA (95%); ZYPERN (93%); SYRIEN (92%); LIBANON (91%); DEUTSCHLAND (88%); ITALIEN (88%); ALBANIEN (79%); GRIECHENLAND (56%)

Urteile gegen Flüchtlingspolitik; Zypern, Deutschland und Italien schicken Migranten gegen EU-Recht wieder zurück.

Load-Date: October 24, 2024

End of Document